32

第 593 號
日 12

外交部收電

機字第 5644 號

送電時間

呈部長

發電者	葉公超
地名	華府
發電	48年10月13日0時20分
收電	48年10月13日14時50分

批示：少谷 十、十三

部內單位：
□部長 □政務次長 □常務次長
□秘書處 □總務司 □亞東司
□亞西司 □歐洲司 [✓ □美洲司]
□條約司 □情報司 □禮賓司
□人事室 □主計室 □機要室

擬辦：似已通[illegible]美閱以存

部外單位：已報統

台北外交部部次長：四八八、四八九號電奉悉。㈠本日許公使、賴秘書與馬丁及主管遠東法律助理顧問ELY MAURER非正式從詳交換意見。彼個人同意儘量避免對台灣地位問題公開發言，前電所報國務院答覆記者各點迄尚未見各報登載，此事或已暫告一段落。㈡本日我方除詳述我立場之各項法律根據及實際行使主權事實經過暨強調兩者總和之具有確定台灣法律地位之效力外，並指出美方論據疵點：㈠美方立場假定主權在放棄與移轉之間，不經國際協定作託管等處理辦法即不存在，實於國際公法及慣例無據。㈡日方既已放棄主權，自已無能力簽署美方所持移轉對台灣主權所需之任何條約協定，金山和約亦未規定其他簽字國家具此能力。㈢一般法律原則於

33

任何協定文字規定不明時，採信其原意，開羅、波茨坦宣言及日本投降文書均爲和約對台灣處置原意之重要證據，不容完全不顧。(丁)我自光復後，繼續實際行使對台主權，亦未遭他國抗爭之事實，同具法律效力，美方似全不顧；中美共同防禦條約關於領土之規定，亦未顧及。（電一）

葉公超

裝 訂 線